Santa Fe, 19 de Agosto de 2015

Señor
ADMINISTRADOR GENERAL
ING. OMAR SAAB
Su Despacho

Acorde a lo dispuesto por esa Superioridad en Resolución Nro. 286/15, con motivo a las "Anomalías detectadas en la instrumentación de metodología utilizada para la provisión de Combustible de uso en la Jefatura de Zona"; y a "que se presume el faltante de 1.300 litros de gas oíl en perjuicio de esta repartición", y en virtud de lo cual se autorizara una auditoría general en el Sector Suministros de la Jefatura de Zona I – Reconquista, elevamos a Ud. informe parcial de auditoría, con el cual se daría por concluida la misma.

El presente se complementa con los siguientes informes: pre informe de auditoría que se elevara mediante expediente Nº 16101-0148220-8, primer informe parcial elevado mediante expediente Nº 16101-0148904-9 y sus agregados (expedientes Nº 16101-0148936-0 y Nº 16101-0149165-3 - segundo informe parcial).

1 – "Antecedentes" y "Objeto" de auditoría: véase al efecto pre informe y informes parciales posteriores.

2 - Tareas de Auditoria:

A fin de conocer las circunstancias en las cuales se desenvolvieron los hechos (descriptos en el epígrafe) y los procedimientos administrativos observados en tal contexto, de evaluar e identificar los riesgos prexistentes y/o subsistentes y puntos débiles del sistema de control interno, como así también a fin de sugerir las medidas correctivas más imperiosas, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos:

- Visita al Campamento Villa Guillermina y entrevistas con el Sr. Walter Snaider. Se labró Acta-Cuestionario de Control Interno respectivo.
- Visita al Campamento Villa Ana y entrevistas con el Sr. Rodríguez César y Sr. Felipe Lugo. Se labró Acta-Cuestionario de Control Interno respectivo.
- Visita a la Planta Asfáltica y entrevista con el Sr. Marcelo Flama. Se labró Acta-Cuestionario de Control Interno respectivo.
- Visita al Campamento local Reconquista y entrevistas con los Sres. Oscar Ledesma y Horacio Jara. Se labró Acta-Cuestionario de Control Interno respectivo.

- En función de las entrevistas realizadas y Actas-Cuestionarios de Control Interno, se efectuó un análisis del Sistema de Control Interno en el Sector Suministro de carácter "general" por el ejercicio 2014 y año 2015 por el período enero-06/04; y en lo referente a la metodología de **gestión** de Combustibles en particular, por los ejercicios 2013, 2014 y año 2015 por el período enero - 06 de abril, en tanto que por las compras de dicho insumo se procedió a evaluar las cinco últimas licitaciones.
- En función de la significativa cantidad de documentación que respalda los procesos verificados, ciertas tareas se desarrollaron sobre bases selectivas.

4-Limitaciones al alcance de la auditoria y aclaraciones previas:

En general, rigen para el presente las limitaciones y aclaraciones previas efectuadas en primer informe parcial y subsiguiente, destacando fundamentalmente la falta de registraciones y de documentación que respalde la efectiva entrega de bienes y servicios y/o su aplicación o uso y/o que identifique el receptor de los mismos.

5 – Desarrollo

5-a) Análisis del Sistema de Compras en general (excepto combustibles)

1º Análisis: Evaluación del Subsistema de Compras Directas

La tarea consistió en la verificación del circuito de compras en el período comprendido entre el mes de enero del año 2014 y el mes de marzo del corriente año. A tal efecto se solicitó la documentación de respaldo producida desde el inicio de todo pedido de compras (requisición de materiales) hasta el momento del acuse recibo de los mismos por parte del responsable de la ejecución de los trabajos para el cual fueron adquiridos.

El proceso de gestión de compras directas, se inicia con el pedido de materiales o servicios, mediante un formulario denominado **Pedido de Repuestos y Materiales**, al cual se le asigna internamente una numeración correlativa. En el cuerpo del formulario realizan una descripción pormenorizada del bien o servicio solicitado, del proveedor, la cantidad requerida, del centro de gastos y del Nro. de Orden de Compra que se relaciona con este formulario. Al pie del formulario, el mismo requiere firma del responsable del gasto (solicitante), del Jefe de Suministros, Jefe de Zona y consignar fecha de pedido.

Analizado los formularios de Pedido de Repuestos y Materiales, se pueden resumir las siguientes observaciones:

- A criterio de esta comisión Auditora, en el cuerpo del formulario, no se debería incluir el "Proveedor", ya que el solicitante / requirente, no tiene injerencia en la selección del mismo.
- En la gran mayoría de los casos, no está inserta la firma del responsable de suministros o del Jefe de Zona.

(A modo de ejemplo se adjuntan al presente informe algunas copias de los formularios compulsados)

El régimen de Compras internamente vigente en esta Repartición aprobado por Resolución 1405/89, dispone en su punto 6) inciso d) que al formalizar una compra directa *"se deberán requerir como mínimo tres presupuestos, consignando a tal efecto en el informe respectivo el nombre de los proponentes y agregando las propuestas obtenidas a fin de efectuar la contratación. En caso de no procederse de tal forma, se dejará constancia de las circunstancias que motiva la imposibilidad de actuar de acuerdo a lo indicado precedentemente"*.

Se verifica que las cotizaciones existentes corresponden predominantemente a adquisiciones de bienes y/o servicios de mayor valor económico. Para las restantes compras (que no acompañan tales pedidos de precios), en ningún caso se deja constancia del motivo que impidiera cumplir con tal exigencia, conforme lo establece la norma antes mencionada. No obstante, se registran algunos avances en el sector, en cuanto al ordenamiento, clasificación y archivo de la documental que integra el proceso de compras.

El Sector Suministro zonal, ha implementado en algunos casos, el pedido de presupuesto por correo electrónico, tal como se sugiriera en la última auditoría practicada.

Resulta relevante aclarar, que en noviembre del año 2011 en oportunidad de elevar informe de una auditoría de rutina realizada en algunas áreas específicas de la Jefatura de Zona -y entre ellas el Sector Suministros-, esta Dirección de Auditoría realizó una serie de sugerencias tendientes a fortalecer el Sistema de Control Interno, dentro de las cuales -en lo que refiere al precitado Sector- cabe mencionar como más relevantes las siguientes: que: 1) *"la **Orden de Requisición de Materiales**, además de contar con la rúbrica del Jefe de Zona a/c, cuente con la firma del Solicitante o Responsable"*; y 2) "*se lleve un registro de Entradas y Salidas de Materiales, <u>y un acuse de recibo de recepción de materiales y/o elementos entregados a cada uno de los responsables</u>…"* (el subrayado no es original). Con relación a la primera sugerencia, se advierten en el presente control que en su mayoría los mismos no se encuentran firmados por el Jefe de Zona. Otros se encuentran suscriptos por un "responsable" (del pedido), pero que no siempre concordaría con el "solicitante" sino con el agente que se habría encargado del traslado y entrega de dichos bienes. Tal por ejemplo los Pedidos de Requisición Nº 1/15, 2/15, 3/15, 5/15 (firmados "prima facie" por el agente Javier Ruiz Díaz) y el Nº 22/15 (firmado "prima facie" por el agente

Delfino Scarel) en que debieron firmar como "responsable o solicitante", el equipista requirente del bien que se encuentra a cargo de la motoniveladora. **La segunda sugerencia no fue implementada por la Jefatura de Zona, omisión ésta que tiene un alto impacto al momento de justificar los procesos de compra en su etapa final, afectando adversamente la consistencia del sistema de control interno que rige en el Sector, tal como se infiriera y anticipara en las conclusiones de informes parciales anteriores.**

Con respecto a las recomendaciones antedichas, las mismas integran el informe de auditoría que fuera elevado a conocimiento de la Superioridad mediante Expediente Nº 16101-0133301-6, y en el que ésta última dispusiera que se *"instruya a la Jefatura de Zona para cumplimentar lo observado por el Área de Auditoria".* Tras su derivación a la Jefatura Zonal, la misma expresa en fecha 01/02/2012: *"Tomado conocimiento, se informa que habiendo subsanado las observaciones según instrucciones del Área de Auditoría, para la prosecución de su trámite, pasen las presentes actuaciones a la Dirección General de Reconversión Vial.".*

2º Análisis: Control selectivo de compras directas según destino / centro de gastos y/o proveedor

Se confeccionó una planilla donde se volcaron los principales datos de todas las órdenes de compras directas para el período comprendido entre el mes de enero del año 2014 al mes de marzo del corriente año.

A partir de tal procedimiento, surgieron disparadores que se detallan en el 3º y 4º Análisis: "**Consulta a los Encargados de Campamentos y de Planta Asfáltica sobre bienes recibidos**" y **"Constataciones de adquisiciones de materiales u otros bienes directamente relacionados a obras, y/o vinculados a contrataciones y/o ejecuciones de obras por administración efectuadas en el ámbito de la jurisdicción zonal".**

Por otra parte, de un control selectivo y primario, en cuanto a la consistencia y/o razonabilidad de ciertos gastos, se observa que en fecha 22/01/2014, mediante Orden de Compra Directa Nro. 9, se contrató con la firma Metalúrgica Lorenzini S.A. la "mano de obra por hacer una tuerca nueva con alojamiento de vástago, para un cilindro de máquina destalonadora de cubiertas, desarmar y armar" **por un valor de $ 2.375,** cuyo centro de gasto responde a la denominación "DESTALONADORA DE CUBIERTAS DE ZONA". Dicho gasto hace presumir que en el taller de la jefatura de Zona se reparan cubiertas. No obstante lo expuesto se observan sucesivos gastos de reparación de cubiertas con posterioridad al 22/01/2014 hasta el mes de marzo del corriente año por un valor cercano a los $ 17.000 (Ver Anexo I). Con respecto al gasto de la reparación de la Destalonadora, se consultó mediante acta de control interno de fecha 29/05/2015 al actual Sub-Jefe de Zona (a/c) Wilfredo Chapero si conocía el sentido de la mencionada reparación, ya que se seguían contratando con terceros las reparaciones. Manifestó que desconocía los motivos.

Dentro de la documentación compulsada se advierten algunas compras de escaso valor económico de artículos de refrigerio (leche en polvo, café, té, yerba mate, etc.), que en el período evaluado rondan los $ 300,00. Si bien se desconoce su destino, cabe recordar el personal de esta Repartición percibe en su salario, un "adicional" en concepto de "refrigerio" que tiene justamente como objeto compensar a los agentes los gastos de ese tenor.

3º Análisis: Consulta a los Encargados de Campamentos y de Planta Asfáltica sobre bienes recibidos.

Tras el procesamiento de las compras realizadas en el período, se procedió a una selección de las mismas de acuerdo a su destino y/o afectación. Al efecto se identificaron aquellas adquisiciones direccionadas hacia los Campamentos de Villa Guillermina y Villa Ana, Campamento Local (Reconquista) y Planta Asfáltica.

En orden al condicionante existente en cuanto a que no existen constancias que acrediten la efectiva recepción de los bienes, se consultó a los encargados de los Campamentos y Planta Asfáltica si efectivamente recibieran los bienes que se le asignaran de acuerdo a la documentación que respalda las compras y cuyo detalle le fuera exhibido en una planilla que como ANEXO forma parte del Acta-Cuestionario de Control Interno oportunamente labrada.

En general, los agentes consultados confirman que se les ha hecho entrega de los bienes incluidos y descriptos en la nómina confeccionada por esta Auditoria y que se les exhibiera, **con la sola excepción del Agente César Rodríguez (dependiente Campamento Villa Ana), quien con relación a "2 cuchillas 6x6x5/8" adquiridas en fecha 30/01/15, manifiesta no haberlas recibido.**

En lo que refiere específicamente a compras de comestibles (azúcar, mate cocido, yerba, etc.), a que se hizo referencia en el punto anterior, y considerando que las Órdenes de Compras confeccionadas por el Sector Suministros, asignan (junto a otro tipo de bienes adquiridos) conjunta e indistintamente como destino de dichas compras: "Jefatura de Zona y Campamentos", se procedió también a consultar al personal que se desempeña en los tres Campamentos mencionados precedentemente y en la Planta Asfáltica, si recibieran tales artículos; a lo cual responden negativamente.

4º Análisis: Constataciones de adquisiciones de materiales u otros bienes directamente relacionados a obras, y/o vinculados a contrataciones y/o ejecuciones de obras por administración efectuadas en el ámbito de la jurisdicción zonal.

Dicha tarea se llevó adelante a través de la Dirección de Staff (en base a un resumen de inversiones que le fuera proporcionado por esta Dirección de Auditoría Interna), emitiendo su informe respectivo que obra adjunto al presente.

Las conclusiones de este último se resumen de la siguiente manera: ***"……se concluye y constata que los materiales comprados dentro del período precedentemente señalado se encuentran en su totalidad, ya sea in situ (en la obra propiamente dicha), o acopiados en campamentos de la Jefatura de Zona I, próximos a ser colocados de acuerdo a lo manifestado por personal de dicha Jefatura…."***

5-b) Análisis Subsistema Combustibles.

Mediante Acta-Cuestionario de Control Interno de fecha 29/05/15, tras una selección previa, se requirió al Sub Jefe de Zona a/c ing. Chapero las libretas de servicios de las movilidades: MOTONIVELADORA TIANGONG MO-05-148, TRACTOR FIAT 800 26-0-62 y EXCAVADORA "G" HIUNDAY 210 LC- 7 G 026, aclarando sobre el particular que efectuadas las consultas pertinentes **las dos primeras unidades no llevan libretas**, en tanto que con relación a la última, confirma (luego de realizadas las averiguaciones pertinentes) que la misma se encontraría en poder de la Fiscalía de Reconquista con motivo de su incautación.

Atento a lo antes expresado, el control efectuado bajo el título **"1º Análisis"** que seguidamente se desarrolla, no pudo concretarse para las MOTONIVELADORA TIANGONG MO-05-148 y TRACTOR FIAT 800 26-0-62 precedentemente mencionados.

1º Análisis (sobre bases selectivas): Comparativa entre las compras de combustible asignadas a cada movilidad según Vales de Provisión, y el registro de cargas de combustible según libreta de servicios de cada chofer.

Cabe aclarar para una mejor comprensión, que todo vehículo o unidad perteneciente a la Repartición, debe llevar una libreta de servicio (o libreta del operario) en la cual corresponde al chofer registrar (entre otros), la cantidad de litros de combustible cargados en cada oportunidad.

Habiéndosenos suministrado por parte de la Fiscalía la libretas de servicios incautadas correspondientes a cada movilidad, se procedió a efectuar sobre bases selectivas, una confrontación de los registros de cargas de combustibles ingresados por el Chofer en las mismas, con las compras de dicho insumo (concretadas por la Jefatura de Zona) y que según Vale de Provisión respectivo fueron destinados y afectadas a cada una de esas unidades.

Dicho análisis tiende *exclusivamente* a corroborar, la efectiva coincidencia entre los datos consignados en los Vales de Provisión de Combustibles, en lo que refiere específicamente al destino o afectación de la compra a un vehículo o movilidad determinada, con los datos que surgen de las registraciones de "cargas" de combustible efectuadas por cada chofer en las libretas de servicios de la movilidad respectiva.

Se observan algunos Vales de Provisión de combustible que habiéndose asignado la compra a determinado vehículo o unidad, **no se encuentran registrados** en la Hoja de Libreta de Servicio correspondiente a la misma. Tal situación, podría obedecer excepcionalmente a una omisión u olvido por parte del chofer. De no ser así, inferiría una inconsistencia que debería justificarse. (Cabe recordar que en cargas directas efectuadas a un vehículo desde el surtidor de la Estación de Servicios, el chofer debe firmar por una parte el Vale de Provisión de Combustible y por otra el Ticket Remito emitido por la Estación de Servicio).

Se detallan a continuación, los casos en que se registraran tales divergencias:

Movilidades Diesel

Movilidad	Nro. de Vale	Fecha	Cantidad de Litros que no fueron registrados en Libreta de Serv.	Chofer a Cargo de la movilidad y/o responsable del retiro del Combustible de la Estación de Servicios S/ Vale
G 026 – Excavadora Hyundai	240569	21/04/2014	200	FRANCISCO BURGOS
	229910	01/10/2014	100	FRANCISCO BURGOS
	237203	05/11/2014	30	JUAN BAELLA
	237640	23/01/2015	400	DELFINO SCAREL
579 - FORD F 3500	233698	03/04/2013	50	HECTOR FLAMA
	233720	10/04/2013	170	HECTOR FLAMA
	233736	22/04/2013	170	HECTOR FLAMA
	240496	18/02/2014	170	HECTOR FLAMA
	243799	08/05/2014	180	HECTOR FLAMA
	229857	01/09/2014	150	DELFINO SCAREL
	229901	**26/09/2014**	**170**	**JAVIER RUIZ DIAZ (1)**
	237158	22/10/2014	150	DELFINO SCAREL
	237201	04/11/2014	150	DELFINO SCAREL
	237609	05/01/2015	150	DELFINO SCAREL
	246646	10/02/2015	150	DELFINO SCAREL
	246693	16/03/2015	100	NO RENDIDO
637 - FORD 7000	**240199**	**10/12/2013**	**150**	**MARCELO KASAFUZ (2)**
	243783	29/04/2014	150	MARCELO KASAFUZ
039 - BOBCAT	233754	30/04/2013	20	FABRICIO DELFINO
	235341	**22/05/2013**	**209**	**HECTOR FLAMA (2)**
	235392	06/08/2013	60	GUSTAVO GIMENEZ
	235397	**14/08/2013**	**100**	**HECTOR FLAMA (2)**
	237801	18/08/2013	70	GUSTAVO GIMENEZ

	237807	21/08/2013	75	FABRICIO DELFINO
	237822	23/08/2013	50	GUSTAVO GIMENEZ
	237828	29/08/2013	80	GUSTAVO GIMENEZ
	237842	02/09/2013	55	GUSTAVO GIMENEZ
	237848	05/09/2013	47	GUSTAVO GIMENEZ
	237854	09/09/2013	80	GUSTAVO GIMENEZ
	240117	02/10/2013	70	GUSTAVO GIMENEZ
	240127	07/10/2013	100	GUSTAVO GIMENEZ
	240521	11/03/2014	74	GUSTAVO GIMENEZ
	243782	29/04/2014	60	JUAN FRANZOY
	243806	16/05/2014	68	JUAN FRANZOY
	243829	23/05/2014	65	JUAN FRANZOY
	227044	12/06/2014	68	JUAN FRANZOY
	237164	21/10/2014	54	JUAN BAELLA
	237558	04/12/2014	30	JUAN BAELLA
	246634	04/02/2015	50	GUSTAVO GIMENEZ
Total de Litros de Gas Oil			**4.275**	**Valorización $ 55.147,50 ($ 12,90 el litro de gasoil - precios última licitación)**

(1) **<u>El Vale Nº 229.901, en el cual consta como chofer a cargo del retiro del combustible el agente Javier Ruiz Díaz, fue observado en Informe Parcial Nº 2, bajo el título "4 – c) Análisis de similitud de firmas en Vales de Combustible", oportunidad en la cual se adjuntó fotocopia del grupo de Vales con firmas disímiles, como así también en soporte digital (DVD), fotografía respectiva.</u>**

(2) En **<u>Informe Parcial Nº 2</u>,** se acompaña en soporte digital (DVD), fotografía respectiva.

<u>Movilidades Nafteras</u>

Movilidad	**Nro. de Vale**	**Fecha**	**Cantidad de Litros sin registrar en Libreta de Serv.**	**Chofer a Cargo de la movilidad y/o responsable del retiro del Combustible de la Estación de Servicios S/ Vale**
568 – Camioneta Chevrolet Año 1970	235379	25/06/2013	50	JUAN BAELLA
	237872	13/09/2013	70	MARCELO FLAMA
	240469	19/12/2013	150	DELFINO SCAREL
	227077	27/06/2014	30	FABRICIO DELFINO

	229875	15/09/2014	50	FABRICIO DELFINO
Total de Litros de Nafta			**350**	**Valorización $ 5.005,00 ($ 14,30 el litro de nafta s/precios última licitación)**

Del cruzamiento de datos consignados en la documentación compulsada, se advierten discrepancias para las 5 movilidades seleccionadas cuya sumatoria arroja una cantidad 4.275 litros de gas oil y 350 litros de nafta, que valorizados a precio de la última licitación ($ 12,90 el litro de gas oil y $ 14,30 el litro de nafta) representan un valor de $ 55.147,50 (4.275 x $ 12,90) en concepto de gas oil y de $ 5.005 (350 x 14,30) en concepto de nafta.

Se adjuntan al presente informe copia de los Vales de Provisión de Combustible, tickets-remitos y facturas correspondientes.

2º Análisis (sobre bases selectivas): Rendimiento de Consumos de Combustible en las movilidades: comparativa de rendimientos óptimos y reales.

Por expediente 16101-0146586-5, se elevó a fines del año 2014, un control de rutina de rendimientos de consumo de combustibles de movilidades livianas y pesadas (sólo camiones) afectados a la Jefatura de Zona I, por el período Agosto a Diciembre del año 2013, que complementan la presente auditoría.

Se procedió a realizar en la oportunidad un Control similar seleccionando al efecto, el período: julio a diciembre del año 2014.

La tarea de auditoria consistió en calcular el rendimiento de consumo de combustible de cada una de las movilidades afectadas a la Jefatura de Zona I – Reconquista, cotejándolo con el rendimiento óptimo de dichas unidades informado por la Sección Garage (dependiente de la Dirección de Talleres de esta D.P.V.), y que fuera informado a esta Dirección de Auditoria Interna.

No se auditaron consumos en relación a cambios ni agregados de aceite de motor y diferencial, líquidos de freno ni aceite hidráulico.

Cabe aclarar que el rendimiento de consumo de combustible determinado entre cargas para cada movilidad en planillas adjuntas, reflejarían un valor real, en tanto y en cuanto las cargas sean realizadas a tanque lleno tal como lo prevé la reglamentación vigente (R. 1492/03) en su punto N° 1, inciso c), de no ser así (carga incompleta) el valor obtenido resultaría distorsionado.

Se confeccionaron planillas de rendimiento de movilidades que fueron completadas con los valores expresados en los Vales de Provisión de Combustible

(compulsados en esta auditoria) y en las libretas de servicio de cada movilidad, calculando rendimientos entre cargas y un rendimiento general del período analizado.

A partir de los resultados obtenidos se elaboró una planilla (adjunta bajo el título de ANEXO II) en la que se consignan los siguientes datos: característica de la movilidad, chofer a cargo, promedio óptimo asignado a cada movilidad, promedio del período y diferencias numérica y porcentual entre estos dos últimos.-

Se cotejaron los originales de las libretas de servicio remitidas por la Sección Garage con los respectivos duplicados suministrados por la Fiscalía Penal de Reconquista. Se deja constancia que no se contó con las Hojas de Libreta de Servicio de las movilidades Nro. 674 (CAMIONETA FORD F-150 CUSTOM) y la Nro. 411 (CAMION DODGE)

Se controló que las hojas de libretas de servicio se encuentren conformadas por los choferes a cargo y/o responsable, constatándose el correcto cumplimiento de tal exigencia.

Las diferencias entre los promedios óptimos y los obtenidos se encuentran reflejadas en la planilla adjunta bajo el título **ANEXO II**.

Se aclara, que se adopta como criterio de trabajo, considerar razonables las divergencias que ronden un 10% con respecto al rendimiento óptimo preestablecido. Hecha esta última aclaración, se advierten algunas movilidades que superan este parámetro, como por ejemplo la Movilidad 852 - FORD RANGER 2.8 TD – arroja un rendimiento del 19% superior al establecido como óptimo; la movilidad 818 - FORD RANGER 2.8 TD, un 32 %; la movilidad 568 - CHEVROLET N modelo 1970 – un 42 %.

Si bien, las divergencias precedentemente especificadas, podrían obedecer a cargas de combustible no asentadas en las libretas de servicios, no se indagó si median otros motivos que total o parcialmente expliquen dichos desvíos. Cabe hacer notar que el alcance del presente control, por cuestiones de premura y celeridad, se definió tomando únicamente como fuentes de información, las libretas de servicios de las distintas movilidades y los vales de combustibles **de la Jefatura de Zona I - Reconquista**. Por esta razón, de haberse realizado cargas de combustibles fuera de la jurisdicción zonal, que hayan sido pagadas por otras dependencias Zonales o por la administración central (o excepcionalmente aportado por una Comuna o Municipio por ejemplo), no serían alcanzadas por el presente control y por ende pasarían inadvertidas, ello sin perjuicio de la obligación que en esas circunstancias hubiera pesado sobre el chofer de la unidad de registrar las mismas en su libreta de servicio.

No se advierten en el análisis realizado, diferencias negativas de rendimientos que superen el 10% del promedio óptimo considerado.

Existen cuatro movilidades que no se pudo determinar una relación en cuanto al consumo óptimo, ya que a tres movilidades no le funciona el odómetro y una se desconoce el promedio óptimo. Asimismo, se aclara que entre la documentación compulsada, no se contó con las Hojas de Libreta de Servicio de las movilidades Nro. 674 (CAMIONETA FORD F-150 CUSTOM) y la Nro. 411 (CAMION DODGE), desconociéndose si efectivamente estas existen.

El rendimiento de la Movilidad Nro. 725 (CAMION VW 9150), no fue calculado por no disponer del rendimiento óptimo del equipo.

3º Análisis (sobre bases selectivas): Cumplimiento de la Normativa Interna que rige en la Repartición referida a Combustible:

Mediante Resolución Nº 1492/03 de esta D.P.V., se aprueba la Reglamentación que rige internamente el control de combustibles y lubricantes en el ámbito de la Repartición.

Se detallan seguidamente algunas de las exigencias incumplidas de la precitada normativa:

a) En el caso específico de algunas movilidades, no se llevan "libretas de servicios", tal por ejemplo –como lo expresara el Sub Jefe de Zona- con relación a aquellas unidades a que se hiciera referencia en el inciso "5-b" del presente: MOTONIVELADORA TIANGONG MO-05-148 y TRACTOR FIAT 800 26-0-62. (Punto Nº 1 – Norma Reglamentaria – Resolución Nº 1492/03).
b) Existen tres movilidades, la Nro. 637 (CAMIÓN FORD 7000), la Nro. 674 (CAMIONETA FORD F-150 CUSTOM) y la Nro. 411 (CAMION DODGE), que **se encontraban circulando sin que funcionen sus odómetros**. Dentro de la documentación compulsada, no obra constancia escrita de la Superioridad que así lo autorice, tal como lo prevé la reglamentación vigente –incisos b) y c) Punto 5, Res. N°1492/03. En tal sentido cabe recordar que la reglamentación vigente dispone que es responsabilidad exclusiva del chofer a cargo, comunicar de inmediato cualquier desperfecto de los odómetros a la Oficina Técnica de la Sub Dirección de Mantenimiento (Actualmente Dirección de Talleres) y/o Jefatura de Zona según corresponda.-
   Al respecto, cabe destacar que en el informe emitido por esta Dirección de Auditoría en el mes de diciembre de 2014 (elevado por Expediente Nº 16101-0146586-5), se observó con relación a estas mismas movilidades (Nro. 637, 674 y 411) exactamente la misma situación (odómetros sin funcionamiento), desconociéndose las causas por las cuales no se ha solucionado hasta el momento el tema, a pesar de las recomendaciones oportunamente formuladas.
c) Ante el retiro de combustible de la Estación de Servicios en "tambores o latas", no se implementó el uso de "Vales Internos" en los que conste

firmas del destinatario final del Combustible ("chofer o encargado" de dicho insumo). Situación que como ya se informara -y lo ratificara el personal de la Jefatura Zonal consultados-, se verifica por ejemplo en el combustible distribuido en los Campamentos de Villa Guillermina y Villa Ana. Tal exigencia se encuentra establecida en el inciso c) del punto 7 del Reglamento – Resolución Nº 1492/13.

El detalle precedente destaca aquellos aspectos incumplidos que revisten mayor importancia en el marco de la auditoría realizada, siendo el mismo no taxativo ni excluyente.

4º Análisis: Otras Revisiones.

Dentro de la documentación compulsada (que fuera suministrada por la fiscalía penal de Reconquista), se advierten copias o duplicados de Vales de Provisión de Combustibles para los cuales no obran constancias de rendición y pago en los expedientes de rendición de cuentas elevados por la Zona I – Reconquista, y que fueran suministrados a esta Dirección de Auditoría por la Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto.

Si bien no se efectuó un control exhaustivo de los mismos, se presume que (entre otros motivos) podrían tratarse de Vales de Provisión pagados por otras habilitaciones de la Repartición, por el hecho de haberse aprovisionado los vehículos y/o movilidades, de combustible fuera del ámbito jurisdiccional de la Jefatura de Zona de Reconquista. En **Anexo III, -**a título meramente referencial- se procede a detallar la numeración de estos Vales de Provisión de Combustibles.

5º Análisis (sobre bases selectivas): Licitaciones por compras de combustibles.

Como ya se destacara oportunamente, durante el período que abarca la presente auditoria (01/01/2013 – 06/04/2015 la Jefatura de Zona viene concretando las compras de Combustibles (gasoil, nafta) en el SERVICENTRO EL CRUCE – Ruta Nac. 11 y R. Alfonsín - TRANSFENOR S.R.L. – CUIT: 30-70902490-2 – RECONQUISTA – SANTA FE. Al efecto, se dictaron oportunamente los actos administrativos que aprueban las distintas adjudicaciones que seguidamente se detallan desde inicios del 2012 hasta el primer trimestre del año 2015:

Resolución	Fecha	Adjudicataria	Gasoil 55 cetanos	Nafta Super 5.000 oct.	Nafta Super 8.000 oct.
81	15/02/2012	TRANSFENOR S.R.L.	22.500,00	500,00	
233	10/04/2012	TRANSFENOR S.R.L.	22.500,00	500,00	
457	05/06/2012	TRANSFENOR S.R.L.	22.500,00	500,00	

558	11/07/2012	TRANSFENOR S.R.L.	22.500,00	500,00	
809	29/08/2012	TRANSFENOR S.R.L.	22.500,00	500,00	
997	24/10/2012	TRANSFENOR S.R.L.	22.500,00	500,00	
1154	05/12/2012	TRANSFENOR S.R.L.	22.500,00	500,00	
78	26/02/2013	TRANSFENOR S.R.L.	22.500,00	500,00	
195	05/04/2013	TRANSFENOR S.R.L.	22.500,00	500,00	
317	04/06/2013	TRANSFENOR S.R.L.	22.500,00	500,00	
602	31/07/2013	TRANSFENOR S.R.L.	22.500,00	500,00	
791	19/09/2013	TRANSFENOR S.R.L.	22.500,00	500,00	
1113	22/11/2013	TRANSFENOR S.R.L.	22.500,00	500,00	
207	14/03/2014	TRANSFENOR S.R.L.	22.500,00	500,00	
428	14/05/2014	TRANSFENOR S.R.L.	21.888,00	500,00	500,00
618	04/07/2014	TRANSFENOR S.R.L.	21.888,00	500,00	500,00
1008	08/10/2014	TRANSFENOR S.R.L.	21.888,00	500,00	500,00
1257	15/12/2014	TRANSFENOR S.R.L.	21.888,00	500,00	500,00
182	02/03/2015	TRANSFENOR S.R.L.	21.888,00	500,00	500,00
			424.440,00	9.500,00	2.500,00

Se procedió a realizar en la oportunidad, una revisión general de los expedientes Nros. 16131-0001255-9 y 16131-0001631-5 (copia) referidos a las cinco últimas licitaciones privadas por compra de combustibles livianos efectuadas por la Jefatura Zonal.

Expte. Nº 16131-0001255-9: Cabe aclarar que se incluyen en esta tramitación antecedentes de cuatro licitaciones sucesivamente gestionadas por la Zona durante el año 2014, según el siguiente detalle:

1º) Resolución Nº 428 del 14/05/14: (Licitación Privada Nº 2/14 realizada el 23/04/2014): aprueba adjudicación de ***Ítem Nº 1:*** *"21.888 lts. de Gasoil filtrado 55 cetanos, a $ 11,92 p/u – haciendo uso de lo previsto en el Art. 16º del PB y CG que rigiera el acto, reduciendo en 612 lts. (-2,72%) la compra de este Ítem, de manera de compensar la erogación generada por la inclusión del Ítem Nº 3, conforme fuera autorizado bajo expte. Nº 16131-0001195-2 - $ 260.904,96;* ***Ítem Nº 2:*** *500 lts. de Nafta Súper Oct. 5000, a $ 13,18 p/u - $ 6.590,00;* ***Ítem Nº 3:*** *500 lts. de Nafta Súper Oct. 8000, a $ 14,60 p/u - $ 7.300"* . **Total adjudicado: $ 274.794,96.-**

Se invita a tres firmas del ramo: Servicentro ESSO "EL CRUCE" TRANSFENOR S.R.L., Estación Y.P.F. "ACA-RECONQUISTA"-051, Estación de Servicio Autorizada "GAMBA HNOS." S. De Hecho – YPF. Se presenta únicamente la firma Servicentro ESSO "EL CRUCE" TRANSFENOR S.R.L.

Cotización:

RES. QUE APRUEBA ADJUD.	PRESUPUESTO OFICIAL	OFERTA	DIFERENCIA.	DIFCIA. PORCENT. CON RELAC. AL PRESUP. OFICIAL
RES 428/14	$ 274.790,00	$ 282.090,00	$ 7.300,00	2,66%

Resulta adjudicataria, la única oferente: Servicentro ESSO "EL CRUCE" TRANSFENOR S.R.L., a quien por cuestiones presupuestarias se le adjudica menor cantidad de gasoil (21.888 lts. en vez de 22.500 lts.).

2º) Resolución Nº 618 del 04/07/14 (Licitación Privada Nº 3/14, realizada el 18/06/14): aprueba adjudicación de ***Ítem Nº 1:*** *21.888 lts. de Gasoil filtrado 55 cetanos, a p.u. $ 11,92, total: 260.904,96;* ***Ítem Nº 2:*** *500 lts. de Nafta Súper Oct. 5000, a p.u. $ 13,18, total $ 6.590,00;* ***Ítem Nº 3:*** *500 lts. de Nafta Súper Oct. 8000, a p.u. $ 14,60, total: $ 7.300*. **Total adjudicado: $ 274.794,96.-**

Se invita a tres firmas del ramo: Servicentro ESSO "EL CRUCE" TRANSFENOR S.R.L., Estación Y.P.F. "ACA-RECONQUISTA"-051, Estación de Servicio Autorizada "GAMBA HNOS." S. De Hecho – YPF. Se presenta únicamente la firma Servicentro ESSO "EL CRUCE" TRANSFENOR S.R.L.

Cotización:

RES. QUE APRUEBA ADJUD.	PRESUPUESTO OFICIAL	OFERTA	DIFERENCIA.	DIFCIA. PORCENT. CON RELAC. AL PRESUP. OFICIAL
RES 618/14	$ 274.794,96	$ 274.794,96	$ -	0,0000%

Resulta adjudicataria, la única oferente: Servicentro ESSO "EL CRUCE" TRANSFENOR S.R.L.

3º) Resolución Nº 1008 del 08/10/14 (Licitación Privada Nº 04/14, realizada el 10/09/14): aprueba adjudicación de ***Ítem Nº 1:*** *21.888 lts. de Gasoil filtrado 55 cetanos, a p.u. $ 12,40, total: 271.411,20;* ***Ítem Nº 2:*** *500 lts. de Nafta Súper Oct. 5000, a p.u. $ 14,30, total $ 7.150,00;* ***Ítem Nº 3:*** *500 lts. de Nafta Súper Oct. 8000, a p.u. $ 15,20, total: $ 7.600*. **Total adjudicado: $ 286.161,20.-**

Se invita a tres firmas del ramo: Servicentro ESSO "EL CRUCE" TRANSFENOR S.R.L., Estación Y.P.F. "ACA-RECONQUISTA"-051, Estación de Servicio Autorizada "GAMBA HNOS." S. De Hecho – YPF. Se presenta únicamente la firma Servicentro ESSO "EL CRUCE" TRANSFENOR S.R.L.

Cotización:

RES. QUE APRUEBA ADJUD.	PRESUP. OFIC.	OFERTA	DIFCIA.	DIFCIA. PORCENT. CON RELAC. AL PRESUP. OFICIAL
RES 1008/14	$ 274.794,96	$ 286.161,20	$ 11.366,24	4,1363%

Resulta adjudicataria, la única oferente: Servicentro ESSO "EL CRUCE" TRANSFENOR S.R.L.

Resolución Nº 1257 del 15/12/14 (Licitación Privada Nº 05/14, realizada el 26/11/14): aprueba adjudicación de ***Ítem Nº 1:*** *21.888 lts. de Gasoil filtrado 55 cetanos, a p.u. $ 12,90, total: 282.355,20;* ***Ítem Nº 2:*** *500 lts. de Nafta Súper Oct. 5000, a p.u. $ 14,30, total $ 7.150,00;* ***Ítem Nº 3:*** *500 lts. de Nafta Súper Oct. 8000, a p.u. $ 15,20, total: $ 7.600*. **Total adjudicado: $ 297.105,20.-**

Se invita a tres firmas del ramo: Servicentro ESSO "EL CRUCE" TRANSFENOR S.R.L., Estación Y.P.F. "ACA-RECONQUISTA"-051, Estación de Servicio Autorizada "GAMBA HNOS." S. De Hecho – YPF. Se presenta únicamente la firma Servicentro ESSO "EL CRUCE" TRANSFENOR S.R.L.

Cotización:

RES. QUE APRUEBA ADJUD.	PRESUP OFIC	OFERTA	DIFCIA	DIFCIA PORCENT. CON RELAC. AL PRESUP. OFICIAL
RES 1257/14	$ 286.161,20	$ 297.105,20	$ 10.944,00	3,8244%

Resulta adjudicataria, la única oferente: Servicentro ESSO "EL CRUCE" TRANSFENOR S.R.L.

Expediente Nº 16131-0001631-5: la presente actuación da continuación a la última licitación privada tramitada por expediente 16131-0001631-5, antes mencionado. Comprende una sola licitación privada según se detalla a continuación:

Resolución Nº 182 del 02/03/15 (Licitación Privada Nº 01/15, realizada el 04/02/15): aprueba adjudicación de ***Ítem Nº 1:*** *21.888 lts. de Gasoil filtrado 55 cetanos, a p.u. $ 12,90, total: 282.355,20;* ***Ítem Nº 2:*** *500 lts. de Nafta Súper Oct. 5000, a p.u. $ 14,30, total $ 7.150,00;* ***Ítem Nº 3:*** *500 lts. de Nafta Súper Oct. 8000, a p.u. $ 15,20, total: $ 7.600*. **Total adjudicado: $ 297.105,20.-**

Se invita a tres firmas del ramo: Servicentro ESSO "EL CRUCE" TRANSFENOR S.R.L., Estación Y.P.F. "ACA-RECONQUISTA"-051, Estación de Servicio Autorizada "GAMBA HNOS." S. De Hecho – YPF. Se presenta únicamente la firma Servicentro ESSO "EL CRUCE" TRANSFENOR S.R.L.

Cotización:

RES. QUE APRUEBA ADJUD.	PRESUP OFIC	OFERTA	DIFCIA	DIFCIA PORCENT. CON RELAC. AL PRESUP. OFICIAL
RES 182/15	$ 297.105,20	$ 297.105,20	$ -	0,0000%

Resulta adjudicataria, la única oferente: Servicentro ESSO "EL CRUCE" TRANSFENOR S.R.L.

Analizadas las actuaciones obrantes en expedientes Nros. 16101-0001255-9 y Nº 16131-0001631-5 por las que se licitara la provisión de combustible en el período mayo/2014 a diciembre/2014, caben hacer las siguientes consideraciones:

I) El régimen de compras vigente que rige en la Repartición, aprobado por Res. 1405/89, establece en el punto 6.1.b Instrumentación de Licitaciones **Privadas,** subpunto 1), que *"Se invitará por lo menos a seis firmas del ramo, inscriptas en el Registro de Proveedores de la Repartición. En caso de no procederse así, se deberá dejar constancia de las razones que lo impidieron."* Para esta licitación, **se invitó en todas las licitaciones evaluadas solo a tres** firmas proveedoras, no encontrándose dentro de la documentación auditada, constancia de las razones que imposibilitaron invitar al acto a la cantidad de seis firmas exigida por la reglamentación vigente. Cabe destacar que dos de las Firmas reiteradamente convocadas al acto licitatorio, en ningún caso se presentaron al mismo. De acuerdo a lo corroborado, se encuentran radicadas en la Ciudad de Reconquista tres Estaciones de Servicios YPF, dos Estaciones ESSO y una Estación SHELL, en tanto que en la localidad de Avellaneda (contigua a la Ciudad de Reconquista) se localizan una Estación YPF y dos Estaciones ESSO

II) Con relación al artículo 4º bajo el título de "SOBRE "B"" Pliego de Bases y Condiciones Generales utilizado, se exige presentación de "recibo que acredite haber adquirido la documentación antes de la licitación", el cual no se encuentra glosado a ninguna de las dos actuaciones. De haberse entregado los pliegos sin cargo para el interesado debería suprimirse tal obligación y/o aclararse que tal exigencia no es aplicable para el caso.

III) No obra constancia del desglose de fojas 204 del expte. 16131-0001255-9, ni de fs. 26 del expte. 16131-0001631-5, referido probablemente a la devolución al oferente de la garantía exigida en el artículo 5º del Pliego.

IV) A fin de promover la concurrencia de potenciales proveedores y/o salvar ciertas inconsistencias, correspondería rever las siguientes formalidades y/o requerimientos del Pliego:

a. En Art. 7: MUESTRAS – Menciona que las mismas deberán presentarse en la dirección Bv. Mutis Nº 880 – Santa Fe o donde expresamente se

indique. Si bien la presente exigencia no fue aplicada a la presente licitación, siendo que la misma se lleva a cabo en la ciudad de Reconquista y en función de la distancia entre ambas localidades y teniendo en cuenta que el Proveedor tiene domicilio en ésta última, procedería evaluar la posibilidad de consignar la dirección de la Jefatura Zonal (en Reconquista) en reemplazo de la antes detallada, a fin de no desalentar la concurrencia de potenciales oferentes con complicaciones que podrían salvarse brindando otras soluciones alternativas.

b. Art. 10: DE LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS - El penúltimo párrafo, menciona una serie de requisitos para obtener un número de Beneficiario Activo en el SIPAF, en un todo de acuerdo a lo establecido en la ley 12.510, y luego aclara que **no se dará curso a ninguna factura si el adjudicatario no cumplimentó con todos los requisitos exigidos para dichas inscripciones**. En tal sentido se corrobora que la Firma Transfenor S.R.L., adjudicataria en las distintas licitaciones, **no se encuentra inscripta en el S.I.P.A.F.**

   Se aclara al respecto, que las Habilitaciones Zonales, no utilizan por el momento el precitado sistema informático para registrar sus transacciones, y además, abonan las obligaciones emergentes únicamente mediante cheques. Al encontrarse en el pliego la exigencia especificada y resaltada en el párrafo anterior, se traduce en un incumplimiento explícito por parte de la Jefatura Zonal misma, dado que **no observa la condición auto-exigida "para dar curso" a la "factura" del proveedor**. -

c. Art.11: OBLIGACIONES FISCALES - PENÚLTIMO PÁRRAFO – establece que "No obstante ello, quien resulte adjudicatario deberá probar, previo al cobro de la acreencia y ante la Dirección General de Finanzas y Presupuestos del Organismo su inscripción en la Provincia de Santa Fe como contribuyente del impuesto premencionado" (Imp. A los Ingresos Brutos y/o Convenio Multilateral). Debido a que el pago lo concreta directamente la habilitación zonal, competería a la misma corroborar el cumplimiento establecido como condición previa al cobro por parte del acreedor.

d. Art. 25: DEMORA EN LA ENTREGA – el pliego utilizado por la Jefatura de Zona establece: "Se faculta a la Dirección General de Finanzas y Presupuesto a practicar un descuento al momento de abonarse la facturación….." Teniendo en cuenta que quién efectúa el pago es la Habilitación de las Jefaturas Zonales, resultaría conveniente readecuar la redacción del artículo.

e. Art. 30: FACTURACIÓN – "Conjuntamente con la respectiva factura, el adjudicatario deberá presentar el Número de Beneficiario en Sistema Integrado Provincial de Administración Financiera (SIPAF), que se gestionará en el Registro único de Proveedores y Contratistas del Sector Público No Financiero de la Provincia, debiendo figurar como,

Beneficiario "Activo" a los efectos de la correspondiente liquidación y pago de su acreencia por parte de la D.P.V." Tal exigencia no se cumple, reiterando similar observación a la efectuada en el punto **"b)"** precedente **"Art. 10: DE LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS"**.

f. Art. 33: DOMICILIO ESPECIAL – esta cláusula, menciona que para todas las notificaciones y efectos derivados de la licitación, los proponentes deberán constituir "Domicilio Especial" en la ciudad de **Santa Fe**. Carece totalmente de sentido tal exigencia, debiéndose consignar que el domicilio especial a los efectos de dichas notificaciones debe ser constituido –para el caso específico que nos ocupa- en la ciudad de Reconquista.

V) En Pliego de Especificaciones Técnicas Complementarias, cabría considerar la viabilidad de consignar el tipo de combustible a comprar siguiendo los lineamientos y/o clasificación y/o terminología establecida por la R. 1283/06 de la Secretaría de Energía de la Nación, a fin de encuadrar la calidad exigida a los estándares vigentes. Observación ésta que ya se diera a conocer y fuera sugerida a la Superioridad (en auditoría realizada en el ámbito de la Capital) mediante Expte. N° 16103-0014322-9.

VI) Adviértase que en el formulario de oferta en el campo destinado a "Firma y sello del Proponente" se observa la firma del Jefe de Zona, siendo que corresponde en dicho lugar firma del oferente. Tal incongruencia puede obedecer a una mera cuestión de interpretación terminológica.

VII) En lo que refiere específicamente al expte. 16131-0001631-5 (última licitación evaluada):

a. Las notas que respaldan las tres invitaciones a oferentes se encuentran suscriptas por un solo agente, sin identificarse, quien firma "por ausencia" del habilitado pagador y del jefe de zona.

b. En Acta de Apertura de sobres se deja constancia de la presencia del habilitado y del Jefe de Zona, no obstante no haber participado del acto y registrarse para el caso similar situación a la especificada en el inciso anterior (una persona que no se identifica firma "por ausencia" en nombre de ambos) junto al encargado de combustibles (Sr. Scarel).

Con relación específica al texto de Pliego de Bases y Condiciones que fuera utilizado por la Jefatura de Zona para llevar adelante las licitaciones privadas mencionadas, cabe destacar, que es el mismo Pliego que emplea la Dirección de Suministros en la ciudad de Santa Fe para gestionar los actos licitatorios del mismo tenor, ámbito éste en el cual –cabe aclarar- las exigencias antes comentadas tienen clara y plena vigencia.

Así mismo, es dable destacar que idéntico Pliego vienen utilizando las demás Jefaturas Zonales de esta D.P.V. en procesos de compras análogos, no tratándose en rigor de una situación únicamente registrada en la Jefatura de Zona I de Reconquista.

Dado que por el momento las condiciones de trabajo de la Administración Central de esta Repartición y de sus Jefaturas Zonales no se ha equiparado desde el punto de vista operativo (por ej. con relación al uso del SIPAF), justificaría rever ciertos aspectos específicos del Pliego que utilicen estas últimas, a fin de evitar algunas de las incongruencias apuntadas y subsanar además, aquellas asociadas meramente al sentido común (ej. exigir constituir domicilio especial en la ciudad de Santa Fe para todas las notificaciones, siendo que la licitación se desarrolla en la C. de Reconquista).

6 – CONCLUSIONES:

6-1) Análisis del Sistema de Compras en general

a) *El régimen de Compras internamente vigente en esta Repartición aprobado por Resolución 1.405/89, dispone en su punto 6) inciso d) que al formalizar una compra "se deberán requerir como mínimo tres presupuestos, consignando a tal efecto en el informe respectivo el nombre de los proponentes y agregando las propuestas obtenidas a fin de efectuar la contratación. En caso de no procederse de tal forma, se dejará constancia de las circunstancias que motiva la imposibilidad de actuar de acuerdo a lo indicado precedentemente".*
Se verifica que las cotizaciones existentes corresponden predominantemente a adquisiciones de bienes y/o servicios de mayor valor económico. Para las restantes compras (que no acompañan tales pedidos de precios), en ningún caso se deja constancia del motivo que impidiera cumplir con tal exigencia, conforme lo establece la norma antes mencionada.

b) *En noviembre de 2012 -mediante Expediente Nº 16101-0133301-6-, la Jefatura de Zona toma conocimiento de las recomendaciones que le formulara oportunamente la Comisión Auditora al Sector Suministros con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno, entre las cuales cabe destacar el requerimiento de llevar "un registro de Entradas y Salidas de Materiales, y un* ***acuse de recibo de recepción de materiales y/o elementos entregados a cada uno de los responsables…****". Asimismo, tras la vista de la precitada actuación, dicha Jefatura, manifiesta haber "subsanado las observaciones según instrucciones" formuladas. No obstante ello, se verifica que hasta la fecha de corte de la presente auditoría (06/04/15), no se disponía del mencionado "registro", como así tampoco las entregas de bienes se encontraban debidamente respaldadas por los correspondientes recibos (tal por ejemplo, el combustible entregado a Campamentos).*

c) *De un control selectivo y primario, en cuanto razonabilidad de ciertos gastos, no se advierten inconsistencias de relevancia. No obstante, cabe mencionar desconocer el motivo por el que se invirtiera en la reparación de una destalonadora de cubiertas, (por un valor de $ 2.375), siendo que a posteriori se*

observan sucesivos gastos de reparación de cubiertas tercerizados que rondan un valor cercano a los $ 17.000.

d) *En orden al condicionante existente en cuanto a que no existen constancias que acrediten la efectiva recepción de los bienes, se consultó a los Encargados de Campamentos y de Planta Asfáltica sobre bienes recibidos sobre la base de un listado aprestado por esta Auditoria. En general, los agentes consultados confirman que se les ha hecho entrega de los bienes incluidos y descriptos en la nómina confeccionada por esta Auditoria y que se les exhibiera (y que forma parte del acta labrada),* ***con la sola excepción del Agente César Rodríguez (dependiente Campamento Villa Ana), quien con relación a "2 cuchillas 6x6x5/8" adquiridas en fecha 30/01/15, por un valor total de $ 2.847, manifiesta no haberlas recibido.***

e) *De las constataciones de adquisiciones de materiales u otros bienes directamente relacionados a obras, y/o vinculados a contrataciones y/o ejecuciones de obras por administración efectuadas en el ámbito de la jurisdicción zonal, que fuera desarrollada por la Dirección de Staff, la misma expresa* ***"……se concluye y constata que los materiales comprados dentro del período precedentemente señalado se encuentran en su totalidad, ya sea in situ (en la obra propiamente dicha), o acopiados en campamentos de la Jefatura de Zona I, próximos a ser colocados de acuerdo a lo manifestado por personal de dicha Jefatura…."***

<u>6-2) Análisis Subsistema Combustibles.</u>

a) *De la comparativa entre las compras de combustible asignadas a cada movilidad según Vales de Provisión, y el registro de cargas de combustible según Libreta de Servicios de cada chofer, se advierten discrepancias para las 5 movilidades seleccionadas cuya sumatoria arroja una cantidad* ***4.275 litros de gas oil y 350 litros de nafta****, que valorizados a precio de la última licitación ($ 12,90 el litro de gas oil y $ 14,30 el litro de nafta) representan un valor de* ***$ 55.147,50*** *(4.275 x $ 12,90) en concepto de gas oil y de* ***$ 5.005*** *(350 x 14,30) en concepto de nafta.*

b) *Con relación específica al análisis a que se hace referencia en el inciso anterior, cabe destacar la situación verificada con respecto al Vale de Provisión de Combustible Nº 229.901, por haber sido el mismo observado por esta Auditoría en Informe Parcial Nº 2, por exhibir a simple vista, rasgos dudosos la firma del chofer. En dicho Vale figura como responsable de la carga, el agente Javier Ruiz Díaz. En la oportunidad, se procede además, a corroborar que dicha carga de combustible no se encuentra registrada en la Libreta de Servicio de la movilidad que se encuentra a cargo del referido agente.*

c) *Del análisis de Rendimiento de Consumos de Combustible en las movilidades: (comparando rendimientos óptimos y reales), se advierten algunas movilidades que **superan** el parámetro considerado como ideal, como por ejemplo la Movilidad 852 - FORD RANGER 2.8 TD – arroja un rendimiento del 19% superior al establecido como óptimo; la movilidad 818 - FORD RANGER 2.8 TD, un 32 %; la movilidad 568 - CHEVROLET N modelo 1970 – un 42 %. Tales divergencias, podrían obedecer a cargas de combustible no asentadas en las libretas de servicios, o bien en algún caso podría deberse a otros motivos de orden técnico. Considerando admisibles desvíos cuya disparidad ronde el 10%, no se registran rendimientos **por debajo** del óptimo que excedan dicho parámetro.*

d) *En cuanto al cumplimiento de la Normativa Interna que rige en la Repartición referida a Combustible (Resolución Nº 1492/03), se detallan como más relevantes algunas de las exigencias incumplidas de la precitada normativa: **i)** En el caso específico de algunas movilidades, no se llevan "libretas de servicios", tal por ejemplo –como lo expresara el Sub Jefe de Zona(a/c) - con relación a aquellas unidades a que se hiciera referencia en el inciso "5-b" del presente: MOTONIVELADORA TIANGONG MO-05-148 y TRACTOR FIAT 800 26-0-62. (Punto Nº 1 – Norma Reglamentaria – Resolución Nº 1492/03); **ii)** Existen tres movilidades, la Nro. 637 (CAMIÓN FORD 7000), la Nro. 674 (CAMIONETA FORD F-150 CUSTOM) y la Nro. 411 (CAMION DODGE), que **se encontraban circulando sin que funcionen sus odómetros**. Dentro de la documentación compulsada, no obra constancia escrita de la Superioridad que así lo autorice, tal como lo prevé la reglamentación vigente –incisos b) y c) Punto 5, Res. N°1492/03; **iii)** Ante el retiro de combustible de la Estación de Servicios en "tambores o latas", no se implementó el uso de "Vales Internos" en los que conste firmas del destinatario final del Combustible ("chofer o encargado" de dicho insumo). Situación que como ya se informara -y lo ratificara el personal de la Jefatura Zonal consultados-, se verifica por ejemplo en el combustible distribuido en los Campamentos de Villa Guillermina y Villa Ana. Tal exigencia se encuentra establecida en el inciso c) del punto 7 del Reglamento – Resolución Nº 1492/13.*

e) *En lo que respecta a las licitaciones por compra de combustibles livianos: gasoil y nafta, el régimen de compras vigente que rige en la Repartición, aprobado por Res. 1405/89, establece en el punto 6.1.b Instrumentación de Licitaciones Privadas, subpunto 1), que "Se invitará por lo menos a seis firmas del ramo, inscriptas en el Registro de Proveedores de la Repartición. En caso de no procederse así, se deberá dejar constancia de las razones que lo impidieron." Se convocó en todas las licitaciones evaluadas solo a tres firmas proveedoras, no encontrándose dentro de la documentación auditada, constancia de las razones que imposibilitaron invitar al acto a la cantidad de seis Firmas exigida por la reglamentación vigente. Cabe destacar que dos de las Estaciones de Servicios reiteradamente convocadas al acto licitatorio, en ningún caso se presentaron al*

mismo. De acuerdo a lo corroborado, se encuentran radicadas en la Ciudad de Reconquista tres Estaciones de Servicios YPF, dos Estaciones ESSO y una Estación SHELL, en tanto que en la localidad de Avellaneda (contigua a la Ciudad de Reconquista) se localizan una Estación YPF y dos Estaciones ESSO.

f) Del Pliego de Bases y Condiciones tipo del que se vale la Jefatura Zonal, derivan una serie de requerimientos o disposiciones auto-exigidas por ésta, que en rigor no se cumplen.

g) En lo que refiere específicamente al expte. 16131-0001631-5 (última licitación evaluada), las notas que respaldan las invitaciones a los tres oferentes se encuentran suscriptas por un solo agente, sin identificarse, quien firma "por ausencia" del habilitado pagador y del jefe de zona. Asimismo, en Acta de Apertura de sobres se deja constancia de la presencia del habilitado y del Jefe de Zona, no obstante no haber participado en el acto y registrarse para el caso similar situación a la especificada en el primer inciso del presente (una persona que no se identifica firma "por ausencia" en nombre de ambos) junto al encargado de combustibles (Sr. Scarel). Si bien, tales hechos pueden relacionarse con la ausencia del personal competente y la urgencia de avanzar en un trámite, tal tratamiento no se compadece con un procedimiento administrativo correcto.

7- SUGERENCIAS

Las recomendaciones que a continuación se proponen, se elaboraron teniendo en cuenta el presente informe parcial y todos aquellos que se emitieran en el marco de la auditoría dispuesta por Resolución Nro. 286/15:

a) Fortalecer el Sistema de Control Interno de la Jefatura Zonal I - Reconquista, haciéndolo extensivo además, al resto de las Jefaturas Zonales.
En tal sentido, esta Comisión Auditora, a inicios de la presente auditoría y como medida preventiva, brindó ***y/o reiteró*** *a la Jefatura de Zona (mediante Acta) una serie de instrucciones mínimas indispensables tendientes mejorar ciertos procesos administrativos.*
A su vez, en simultáneo y como fuera oportunamente conversado con la Superioridad, en base a hallazgos y debilidades detectadas, esta Dirección consideró oportuno abocarse a un estudio más profundo de dichos procesos, instando a que en estos últimos participen responsablemente todos sus actores, mediante el uso obligatorio y uniforme de nuevos formularios (pre-numerados e impresos por imprenta oficial) cuyo diseño se ajuste a las necesidades puntuales de las Jefaturas Zonales, en pos de una administración más eficiente y autocontroles más consistentes. No obstante, la implementación de nuevas prácticas y metodologías de trabajo (que se encuentra en etapa inicial de desarrollo) se daría progresivamente, teniendo en cuenta los recursos humanos

y materiales disponibles en cada ámbito de trabajo. Sin perjuicio de lo expuesto (y tal como fuera ya informado en otros informes de auditoría en oportunidad de verificar determinados operatorias administrativas), debería implementarse una solución tecnológica de fondo, sirviéndose para ello de la sistematización informática de los procesos, sustentada la misma en un criterio amplio, integrador e interdisciplinario que permita complementar entre sí, las diferentes áreas de trabajo de las Jefaturas Zonales y de la Administración Central.

b) El control realizado al Sector Suministro, se proyecta a diversas áreas, y entre ellas la Planta Asfáltica Zonal como destinataria de diversos insumos. En lo que refiere a los procesos productivos a cargo de la misma, cabe hacer notar la necesidad de operar con órdenes de trabajo emitidas y firmadas por el Jefe de Zona y/o personal técnico competente, aclarando en cada caso en las mismas, la "formula" que define la combinación de materiales e insumos utilizados para cada mezcla asfáltica según su tipo.
Ante paralizaciones de los procesos productivos de la Planta Asfáltica, los reportes (mensuales o quincenales) emitidos por el encargado de la misma, deberán especificar el período y motivo de dicha suspensión.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe recordar, que a instancias de la D. G. de Conservación y de esta Dirección de Auditoria Interna, se desarrolló recientemente en el ámbito de la Repartición (a través del Área de Informática) un software específico para Plantas Asfálticas, cuyo uso y aplicación (actualmente en transición) favorece los controles que se formulen sobre los procesos productivos implicados y supliría las recomendaciones antes formuladas.

c) En cuanto al sistema de compras, es aconsejable que la Jefatura de Zona amplíe el nro. de proveedores, realizando las consultas de precios pertinentes, para contribuir a una mayor eficiencia del gasto y que la toma de decisiones de compra se realice sobre una base objetiva de comparación de precios.

d) Observar normas vigentes para transporte autorizados de combustible (condiciones de seguridad) y aquellas de orden interno en materia de compras y gestión de combustibles.

e) En las Hojas de Libreta de Servicio (movilidades livianas y camiones), y Libreta del Operario (maquinarias), se deben registrar, <u>sin excepción</u>, todas las cargas de combustible, ya sea las que realicen en el ámbito de la Jefatura Zonal o fuera de ella, independientemente si estas son prestadas por una Comuna o Municipio, recordando además que todo trabajo o servicio habitual prestado a estas/os últimos, debe estar respaldado por su respectivo Convenio debidamente conformado por la Superioridad.

f) Se adopten de manera urgente las medidas necesarias para reparar y/o sustituir los odómetros (cuenta kilómetros) que no funcionan. Idéntica

recomendación cabe para los horómetros ("cuenta horas") de maquinarias pesadas.

g) *Dotar a los Campamentos de aquellos elementos de trabajo que resulten necesarios para su óptimo funcionamiento (ejemplo: instrumentos de medición de combustible).*

h) *Dado que por el momento las condiciones de trabajo de la Administración Central de esta Repartición y de sus Jefaturas Zonales no se ha equiparado desde el punto de vista operativo (por ej. con relación al uso del S.I.P.A.F.), justificaría rever ciertos aspectos específicos del Pliego de Bases y Condiciones Generales que utilicen estas últimas en procesos de compras, a fin de evitar algunas de las incongruencias apuntadas en el presente informe y subsanar además, aquellas otras simplemente asociadas al sentido común (ej. exigir constituir domicilio especial en la ciudad de Santa Fe para todas las notificaciones, siendo que la licitación se desarrolla en la C. de Reconquista).*

8-DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

- Anexos I, II y III (mencionados en el Informe).
- Planillas de rendimiento de movilidades.
- Informe elaborado por la Dirección de Staff - Constatación materiales vinculados a obras.
- Copia Acta suscripta con quien desarrolla tareas en la oficina de Compras.
- Copias de Pedidos de Repuestos y Materiales (a modo de ejemplo).
- Copia del Régimen de Compras internamente vigente - Resolución 1405/89.
- Copia Ultima Resolución que aprueba los valores límites de compras para cada acto de adjudicación.
- Copia Informe de Auditoria de fecha 04/11/2011 (Expte 16101-0133301-6).
- Copia de Actuaciones del Expte. 16101-0133301-6, en su parte pertinente, donde toma conocimiento del Informe de Auditoria la Jefatura de Zona.
- Copia de Actas de Control Interno – Jefatura de Zona, Campamento Villa Ana, Campamento Villa Guillermina, Campamento Reconquista y Planta Asfáltica.
- Pedidos de Requisición Nº 1/15, 2/15, 3/15, 5/15 (firmados "prima facie" por el agente Javier Ruiz Díaz) y el Nº 22/15 (firmado "prima facie" por el agente Delfino Scarel).
- Copia Orden de Compra Nro. 9 – Reparación Destalonadora de Cubiertas y Factura Metalúrgica Lorenzini.
- Copia de Orden de Compra y Factura que respalda la compra de "2 cuchillas 6x6x5/8" con destino al Campamento de Villa Ana.

- Copias de Vales de Provisión de Combustibles y ticket remito que no se encuentran registrados en Hojas de Libreta de Servicio de las movilidades 568, 039, G 026, 579, 637 y copia de estas últimas.
- Copia Informe de Auditoria - Rendimiento de movilidades de fecha 12/2014 (Expte 16101-0146586-5).
- Copia de Normas reglamentarias para el control de combustibles – lubricantes – salida – entrada – guarda de movilidades - Resolución 1492/03.
- Copia Hoja de Libreta de Servicio Movilidad Nro. 637.
- Copia de Expediente Nº 16131-0001631-5 última licitación privada *compra* combustible.
- Copia de Resoluciones que aprueban adjudicación de combustibles livianos Nro. 081/12, 233/12, 457/12, 558/12, 809/12, 997/12, 1154/12, 078/13, 195/13, 317/13, 602/13, 791/13, 1113/13, 207/14, 428/14, 618/14, 1008/14, 1257/14, 182/15.
- Nómina de algunas estaciones de servicios radicadas en Reconquista y Avellaneda.

Se agrega al presente Expte. Nº 16131-0001255-9, que incluye antecedentes de cuatro licitaciones privadas de compra de combustibles gestionadas por la Zona durante el año 2014.

Con lo informado, salvo mejor criterio de esa Superioridad, se da por finalizada la auditoría dispuesta por R. 286/15.

Sin más, atentamente.